

1501701-97.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2016191/2022 - 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 22517648 - 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2016191 - 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501701-97.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501701-97.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2016191/2022 - 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 22517648 - 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2016191 - 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS SILVA DE AZEVEDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

DOUGLAS SILVA DE AZEVEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque em 18 de janeiro de 2022, por volta de 10 horas e 20 minutos, na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 1328, Vila Divina Pastora, São Paulo/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 1.113,4 gramas de cocaína, 4.929,9 gramas de Cannabis sativa L., 125 gramas de cocaína na forma de crack e 35,6 gramas de

Cannabis sativa L na forma de haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão e laudo de constatação.

A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2022 (fls. 121/122).

O réu constituiu defensor (fls. 123/134) e apresentou defesa preliminar (fls. 156/160).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas duas testemunhas de acusação e três de defesa, além de realizado o interrogatório do réu.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. Já a defesa requereu a absolvição ou, em subsidiariamente, em caso de condenação, a pena base no mínimo e a fixação de pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação é improcedente.

A materialidade do delito está consubstanciada pelo Laudo de Constatação de fls. 24/27, bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico definitivo de fls.

228/230. Já a autoria não restou comprovada.

Os policiais civis Luiz Fernando Sampietro e Diego Pereira Lemos, na fase inquisitiva, relataram que durante a investigação de tráfico de entorpecentes obtiveram informações de que na Rua Dianópolis, Vila Prudente, havia uma casa que estaria sendo utilizada para o armazenamento de substâncias entorpecentes e que o responsável pelo abastecimento das drogas seria a pessoa de prenome Douglas, apelidado de "Glub", que utilizava o veículo Hyundai HB20 de cor prata. Durante os vários dias de campana, os policiais observaram um indivíduo de cor parda, aparentemente ter 25 anos, saindo e entrando do barraco com cadernos e sacolas em atitude suspeita. Na data dos fatos presenciaram um veículo Hyundai HB20 de cor prata, manobrando na viela em que identificaram o barraco, estando ao volante o mesmo indivíduo que haviam visto em outras oportunidades e decidiram abordá-lo. Com ele nada de ilícito foi encontrado e no veículo, dois celulares além de cadernos e anotações. Ele disse que estava saindo do barraco identificado como "casa bomba", apontando o local. O barraco era precário, com chão de terra, sem móveis.

Encontraram atrás de um madeirite várias sacolas com farta quantidade de substâncias entorpecentes já embaladas e prontas para o comércio.

As testemunhas arroladas pela defesa, ouvidas como informantes, apenas restringiram-se a afirmar sobre a conduta social do réu, nada sabendo afirmar sobre os fatos relatados na denúncia. Por sua vez, a testemunha de defesa Emerson relatou que assistiu a abordagem policial narrada na exordial acusatória. Segundo seu relato, no momento dos fatos, Douglas se encontrava no interior do estacionamento com seu filho doente (criança) no colo e um cachorro momento no qual dois policiais entraram no local a pé, sendo seguidos por uma viatura da polícia. Ao ser abordado e conduzido até a viatura policial, Douglas emitia um grito.

Interrogado, o réu Douglas negou os fatos narrados na denúncia e corroborou a versão apresentada pela testemunha Emerson, mas seu depoimento apresentou contradição ao informar que desconhecia que a rua dos fatos era local conhecido pela venda de drogas. Porém, logo em seguida, informou que já foi condenado anteriormente pelo artigo 28 da lei de Drogas exatamente na rua dos fatos. Ao ser indagado pela Promotora de Justiça, Douglas se mostrou confuso e desconversou.

As provas colhidas ao longo da instrução processual não são suficientes para embasar a condenação. Com o réu e dentro do carro nada de ilícito foi encontrado que o vincule às drogas que haviam na casa bomba. Ele sequer saía de lá no momento de abordagem, já que os policiais afirmam que ele estava manobrando o veículo na rua, próximo à entrada da viela onde ficava o depósito das drogas.

O exame grafotécnico juntado às fls 184/193 concluiu pela diferença na escrita apresentada nos cadernos apreendidos com as amostras colhidas da letra do réu.

Ainda, não foi possível a extração das fotos encontradas no celular do réu, já que ao aparelho se encontrava inativo no momento da perícia.

Assim, de rigor a absolvição.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a ação

penal e ABSOLVO DOUGLAS SILVA DE AZEVEDO das sanções do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Isento de custas.
P.I.C.

São Paulo, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA